

מסורת הש"ס

(א) בנתי"א איתא, חתימה לשמה; (ב) כ"צ קט. נלקמן י: מטהדרין כח:; א נלקמן כא:; (ד) עיורובין ט: סנהדרין פג:; (ה) נלקמן פו:; ו בנתי"א ליתא חיתת לא; ז בנתי"א ליתא חיתת לא; (ח) בנתי"א ליתא, (ט) נלקמן יא. וסא איתא רבא; י כדליתא בקדושין פה: ר"ש מדעקין, יא גר מגדל דוד כדמנא,

במוסף רש"י

במזויף מתורבו שהוא פסול. דלע"ג דאמר ר"א גט שאין עליו עדים כשה דוקא אין עליו עדים כלל, אבל יש בו עדים פסולים פסול מדרבנן. דילמא קאמי לנימסריה באפייו ומסקנא עליהו (לקמן י:). דדוקא גט שאין בו עדים כשה דלדעי מסירה קפיד רחמנא, ומיחא אס חתמו שקר או עדים פסולים בתוך הגט הרי הוא פסול (רשב"ם ב"ב קע.). דקי"ל הילכתא כוותיה בגיטין. דעדי מסירה כדמי ואפילו פסולא דרבנן ליכא, אבל לא בטירות, דכתיב בן ומתנו כספר וחמוס ירמיה (גכ) כספר המקנה (לקמן יח:).

במוסף תוספות

א. ומשמע דאפי' לכתחילה שרי. מוס' ה"ה"ש. ב. [ד]משמע דהוה שרי לכתוב הכל לכתחילה אי לאו משום הני טעמי. מוס' ה"ה"ש. ג. גי' מוס' ה"ה"ש: 'וחתמו ונתתו לה'. ד. ולא יטעו במה שכתב הסופר שלא לשמה, ולא ידעי האך כתבו הסופר. מוס' ה"ה"ש. ה. עדים. מוס' ה"ה"ש. ו. ליה במקום שמוצאין אותו כתוב. מוס' ה"ה"ש. ז. אחר שימרתו עדי מסירה או יליכו למדינת הים. מוס' ה"ה"ש. ח. כיון שיש כאן עידי מסירה. מוס' ה"ה"ש. ט. לצאת ידי חששא זו. שטות קדמונים. י. דכי הויכ דפסול אינו אע"פ במזויף מתורבו וחישי דלמא אחי למסור וחישי עדי חתימה הכי נמי. מוס' ה"ה"ש. יא. בשאר שטרות. רש"א. יב. ואפי' ממשעבדי נמי הוה מגבי ביה אי לאו משום דשטרא פרסאה לית ליה קלא וכו'. משמע דבשל ישראל כרוצא בו בעדי מסירה מגבין אף ממשעבדי, אלמא בהלכתא כוותיה אף בשטרות. ריטב"א לקמן פו: ד"ה אמר רי יודיה. ג. [ו]רבנו הגיע לידה בעדי מסירה. רש"א. ד. ולא קאמר שלא היא צריך לעדי מסירה בשעת נתינת הגט. מוס' ה"ה"ש. ו. בשאין שוין לגמרי איירי. אלא. מוס' ה"ה"ש. ז. אלא שהשליח אינו מכיר בשמותם של אבות. מוס' ה"ה"ש. ז. וליא בעי עדי מסירה. מוס' ה"ה"ש. י. בתוס' ה"ה"ש כת:

דאסר לה אכולי עולמא.

המביא גט פרק ראשון גיטין

וכי סימא און מדאורייתא מסינן לה. להא דרב נחמן: אי הכי **אומר הים ר' מאיר דבר טורה מיבעי ליה**. למימר. דהוה ליה לרב נחמן דאמורא הוא לפרשא למילתא דלא תיפוק חוצא מיניה ולמימני הכי אומר היה ר' מאיר דבר טורה אפילו מאלו באשפה וכו': ישי

ה"ג וכי לא צעי רבי אלעזר חסימה היכא דליכא עדים כלל. כלומר כי לא חתימי סהדי עליה כלל שפיר טפי מהשתא דחתימי עליה ושלא לשמה דהוה ליה מזוייף ממוכו: **במזוייף מסוכו**. שחתם עליו קרוב או פסול או שלא לשמה: **ומעיקרא אחאי לא מוקמינן לה כרבי יסודה**. דטרמינן ומהדרין וכי סימא כמה לישני לאוקמיה כר' מאיר או כר' אלעזר: **הילכתא כרבי אלעזר בגיטין**. זהא מילתא דכלא עדים חתומים כשר והכי **אומר אביי**. עיירות הללו שהוספו סמוכות לארץ ישראל הנך רקס וחגר דרבנן גמליאל והנך דרבי אליעזר הוי סמוכות טפי שאף מוצלעות הן כחחומה אלא שאין מארץ ישראל דת"ק כשר רבן גמליאל לאוספי סמוכות ומודי במוצלעות ורבי אליעזר הוסיף את המוצלעות. והיכי דמי מוצלעות כגון עיירות שמנה הכתוב במזרחה של ארץ ישראל להיות לגבול כדכתיב (במדבר לד) והתאחיתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן וגו' ומונה על הגבול עיירות רבות ומחן ולהלן חוצה לארץ ישראל ויש מהס שגולגות מחברותיהן לצד המזרח ארבע וחמש פרסאות ומסילה ההולכת מזו לזו הוא הגבול ועיירות העומדות חוץ למסילה לפנים מבליטת העיר הבולטת קרי לה מוצלעת בתוך החחוס ואפילו הכי אינה מארץ ישראל: **ההוא אסרא**. שצין כפר לודים ללוד: והוי. רחוק כמבי כוזי לפומבדיתא: **מאי לאו צהא קמיפלגי בו**. ודרבה ורבא תנאי היל: **לא שציח**. דיש חירוס ביניהם: **מתרין לטעמיה**. מתרין לכולהו תנאי כוותיה: **ואסא רבי אליעזר למימר דמוצלעות נמי לא**. כלומר אף על גב דגמירי לא נפקי מכלל מדינת הים: **שלא מחלוק במדינת הים**. מאחר שגורו במדינת הים לא נתנו חלוק דכדר:

והני

בתלוש אי אפשר לחתימתו שהתא במחוצר וי"ל דמשכחת לה שכתבו על אילן תלוש ואח"כ נטעו והשריש וחתמו: **דקי"מא לן ה"בא בר"א בגיטין**. משום דמיירי הכא בגיטין נקט גיטין אבל הלכה כמותו אף בשאר שטרות אע"ג דכל אמוראי דלקמן (דף פו:) סברי כר' אלעזר דוקא בגיטין קיימא לן כשמואל דדייני דפליג לקמן (סא) אדרב וקאמר אף בשאר שטרות ועוד בפי' זה צורר (סנהדרין דף כח:) גבי מתגתא דהוה חתימי עלה מרי גיסי קאמר רב יוסף זיל אקנייה בעדי מסירה כר' אלעזר ופריך ליה אביי והאמר ר' אבא מודה ר' אלעזר במזוייף מתורבו שהוא פסול משמע דרב יוסף ואביי דהוו בתראי סברי כר' אלעזר^[א] ובפירקין נמי^[ב] אמר ר' אבא האי שטרא פרסאה דמסריה ניהליה באפי סהדי ישראל מגבינן ביה מבני חרי^[ג] ולפיכך צריך ליזהר שיהו עדי מסירה בשעת נתינת הגט דאינהו כרתי דאי ליכא שם עדי מסירה אינה מגורשת אע"ג דאיכא עדי חתימה ולא מהני עדי חתימה אלא שאס ימותו עדי מסירה או יליכו להם למדינת הים שתינשא ע"י עדי חתימה דמסתמא דהכשר נעשה^[ד] כדאמרין בהשולא (לקמן דף לו.) לא לריכא אלא לר' אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי תקינו רבנן עדי חתימה דזימנין דמייתי סהדי אי נמי דאולי למדינת הים^[ה] וכן משמע בפי' בתרא (לקמן דף פו:) גבי שנים ששלחו שני גיטין ושמותיהן שוין [ונתערבזין] נתן שתייהן לזו ושתייהן לזו וקאמר בגמ' דלא כר' אלעזר משום דלא ידעי עדי מסירה צהי מנייהו מיגרשא אבל לר"מ ניחא וצריך לומר^[ו] דצמשולשין איירי^[ז] דבעי לר"מ שיהא מוכח מתורבו כדאמרין בריש כל הגט (לקמן דף דב:) גבי כתב לגרש את הגדולה ואי לר' אלעזר סגי בעדי חתימה אחאי לא אחיא כר' אלעזר דל עדי מסירה מהכא בעדי חתימה סגי אלא משמע דלעולם צעי ר' אלעזר עדי מסירה ועוד דרגיל ר"ת לומר דאפילו לר"מ צעי עדים בשעת נתינת הגט דאין דבר שצערות פחות משנים וכן שטר מתנת קרקע או שטר מכר שהוא לקנין קרקע ואינו לריאה אין מועיל כלום לר' אלעזר אס ידוע שלא נתנו בפני עדים^[ח] מיהו יש לחלק דלענין ממוון דמהניא הודאת בעל דין כמאה עדים סגי בעדי חתימה במקום הודאת בעל דין^[ט] אבל בקידושין וגרושין לא מהניא הודאת בעל דין משום דמחייב לאחרים דבקידושין אסר לה אהכני^[י] ו**בפך סבר אפי' שאין עדים מצויין** דקייימו והני נמי **א שביחי**. וטעמא דרבי אליעזר לא משום דקסבר דמוצלעות נמי לא שכיחי אלא שלא מחלוק במדינת הים^[יא] כדמשתין בסמוך:

ד. וחתמו ונתנו לה כשר. לכתחילה נמי כשר לחתום וליתן דצפרק כל הגט (לקמן דף פו:) ובהכוחב (כמוצות דף פה.) מוכיח מדרב נחמן דהכא דלמיחוי כשיקרא לא חיישינ^א ועוד תנן צפרק כל הגט (לקמן דף פו.) הכותב טופסי גיטין צריך שיניח מקום האיש והאשה

וקאמר בגמ' משום קטטה ור' מאיר היא או משום תקנת עגונות משמע צמלאו באשפה דלא שייכי הני טעמי שרי אפילו לכתחילה^ב ומאן דמפרש נמי התם משום תקנת סופר ורבי אלעזר היא משמע דלר"מ אין צריך להניח כלום ושרי לכתוב הכל והא דלא קאמר הכא חתמו ונתנו לה^ג אומר ר"ת משום דהוה משמע דלא סגי דלא עביד הכי וא"ת ומאי שגא דבעי לר"מ לכתחילה כתיבה צתלוש למאן דמוקי ממתנין דמחוצר כר' מאיר ושלא לשמה שרי אפילו לכתחילה ואומר ר"ת להגדי לשמה לא חיישין אי מייתי גט לעדים שאינו כתוב לשמה שיחתמו גם הס שלא לשמה דכיון דידעי דצריך לשמה לא אמו למיטעי^ד אבל במחוצר אי כתב לה במחוצר זימנין דמישתלי^ה ואין ארעזר במזוייף מתורבו. מימה לר"י מה נזכרין לתלוש וחתמי^ו: **בזדה רבי ארעזר במזוייף מתורבו**. מימה לר"י מה ענין שלא לשמה למזוייף ממוכו שחתומים צו קרוצין או פסולים דהתם דצין מיפסיל משום דלמא אחי למיסמך עילוייהו להשיאה או להוציא ממון על פיהם^ז אע"פ שהדבר אמת אין לעשות אלא בעדות כשר כדאמר בפי' ארבעה אחין (יצמות דף לא:). נימיה גבי עדים זימנין דחזו צכתא ומסהדי ורחמנא אמר מפיהם ולא מפני כתבם אבל הכא שהעדים כשרים אלא שחתמו שלא לשמה מה תקלה יש בצך אס נסמוך עליהן^ח וליכא למימר דאי שרינן צחתמו שלא לשמה יכא להכשיר זימנין דיחתמו תחלה ויכתבו גט על גבי חתימתן והתם ליכא עדות כלל דאס כן מטעם זה גם צשאר שטרות היה לנו להצריך חתימה לשמה^ט ויש לומר דמ"מ איכא למיגזר חתימה אטו כתיבה דאס אין עושין חתימה לשמה גזרינן פן לא יכתבו גם הכתיבה לשמה: **הא מני ר' יהודה היא**. אע"ג דכריש פי"ב (לקמן דף טו.) תנא קמא דר' יהודה מלריך צפני נכתב וצפני נחתם צהא סבר לה כר"י: **עד שתהא כתיבתו וחתימתו בתלוש**. וא"ת ולמה ליה למינקט וחתימתו כיון שהיתה כתיבה

בתלוש אי אפשר לחתימתו שהתא במחוצר וי"ל דמשכחת לה שכתבו על אילן תלוש ואח"כ נטעו והשריש וחתמו: **דקי"מא לן ה"בא בר"א בגיטין**. משום דמיירי הכא בגיטין נקט גיטין אבל הלכה כמותו אף בשאר שטרות אע"ג דכל אמוראי דלקמן (דף פו:) סברי כר' אלעזר דוקא בגיטין קיימא לן כשמואל דדייני דפליג לקמן (סא) אדרב וקאמר אף בשאר שטרות ועוד בפי' זה צורר (סנהדרין דף כח:) גבי מתגתא דהוה חתימי עלה מרי גיסי קאמר רב יוסף זיל אקנייה בעדי מסירה כר' אלעזר ופריך ליה אביי והאמר ר' אבא מודה ר' אלעזר במזוייף מתורבו שהוא פסול משמע דרב יוסף ואביי דהוו בתראי סברי כר' אלעזר^[א] ובפירקין נמי^[ב] אמר ר' אבא האי שטרא פרסאה דמסריה ניהליה באפי סהדי ישראל מגבינן ביה מבני חרי^[ג] ולפיכך צריך ליזהר שיהו עדי מסירה בשעת נתינת הגט דאינהו כרתי דאי ליכא שם עדי מסירה אינה מגורשת אע"ג דאיכא עדי חתימה ולא מהני עדי חתימה אלא שאס ימותו עדי מסירה או יליכו להם למדינת הים שתינשא ע"י עדי חתימה דמסתמא דהכשר נעשה^[ד] כדאמרין בהשולא (לקמן דף לו.) לא לריכא אלא לר' אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי תקינו רבנן עדי חתימה דזימנין דמייתי סהדי אי נמי דאולי למדינת הים^[ה] וכן משמע בפי' בתרא (לקמן דף פו:) גבי שנים ששלחו שני גיטין ושמותיהן שוין [ונתערבזין] נתן שתייהן לזו ושתייהן לזו וקאמר בגמ' דלא כר' אלעזר משום דלא ידעי עדי מסירה צהי מנייהו מיגרשא אבל לר"מ ניחא וצריך לומר^[ו] דצמשולשין איירי^[ז] דבעי לר"מ שיהא מוכח מתורבו כדאמרין בריש כל הגט (לקמן דף דב:) גבי כתב לגרש את הגדולה ואי לר' אלעזר סגי בעדי חתימה אחאי לא אחיא כר' אלעזר דל עדי מסירה מהכא בעדי חתימה סגי אלא משמע דלעולם צעי ר' אלעזר עדי מסירה ועוד דרגיל ר"ת לומר דאפילו לר"מ צעי עדים בשעת נתינת הגט דאין דבר שצערות פחות משנים וכן שטר מתנת קרקע או שטר מכר שהוא לקנין קרקע ואינו לריאה אין מועיל כלום לר' אלעזר אס ידוע שלא נתנו בפני עדים^[ח] מיהו יש לחלק דלענין ממוון דמהניא הודאת בעל דין כמאה עדים סגי בעדי חתימה במקום הודאת בעל דין^[ט] אבל בקידושין וגרושין לא מהניא הודאת בעל דין משום דמחייב לאחרים דבקידושין אסר לה אהכני^[י] ו**בפך סבר אפי' שאין עדים מצויין** דקייימו והני נמי **א שביחי**. וטעמא דרבי אליעזר לא משום דקסבר דמוצלעות נמי לא שכיחי אלא שלא מחלוק במדינת הים^[יא] כדמשתין בסמוך:

תנן

ד.

עין משפט ונר מצוה

א מ"י פ"א מהל' גירושין הלכה י' (ופי"ד הלכה י') ופ"ג הל"ח ופי"ד מהל' עדות ה"יו סמג ע"ין ג טוש"ע אה"ע סימן קל סעיף ז [ח] וטוש"ע ח"מ סי' לא סעיף ג וסעיף ז:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה דקי"ל ובי' מיהו יש להחל. ע"י לקמן דף י ע"ב מד"ה חספא בעלמא. וע' צהרל"ש כ"ב פרק גט פטוי סימן ז:

פסקי ר"ד

ר"ג אומר אף המביא מרקם ומן החגר רבי אליעזר אומר אפילו מכפר לודים ללוד: אמר אביי בעיירות הסמוכות לא"י ומובלעין בתחום א"י עסקין. פי' רקס וחגר הם עיירות הסמוכות לא"י אלא שעומדות (תוך) [תוך] לגבול א"י וכפר לודים גם הוא מחוצה לארץ וסמוך לא"י אלא שהוא מובלע בתוך התחום שהגבול מתעקס ונכנס לתוך א"י ובאותה העסקמות יושב כפר לודים ולוד הוא יושב תוך הגבול בא"י ובהא פליגי דת"ק סבר דוקא ממדינת הים צריך שיאמר אבל הני כיון דסמוכין ומובלעין אינו ציל דשכיחי בהו דשכיחי שיירתא אלא למימרי סמוכין נמי כגון רקס וחגר לא שכיחי בהו שיירתא אבל מובלעין כגון מכפר לודים ללוד שכיחי בהו שיירתא. ור"א אומר אע"ג דשכיחי שיירתא צריך שיאמר שלא תחלוק במדינת הים פי' אחרי שגורו במדינת הים לא נתנו חילוק בדבר: וחכ"א אינו צריך שיאמר וכו'. פי' אינו צריך לומר המביא מן הסמוכין ומן המובלעין דשכיחי שיירתא אלא המביא גט ממדינת הים לא"י והמוליך מא"י למדינת הים. ואתא לפרושי טעמא דת"ק (כגון) [דאמר] המביא גט ממדינת הים דה"ה המוליך מארץ ישראל למדינת הים דטעמא הוא מפני שאין עדים מצויין לקיימו ולא שגא מוליך ממביא והמביא ממדינה למדינה במדינת הים צריך שיאמר דלא שכיחי שיירתא: